

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 47/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี
นาง อนงค์ หรือ แดง พลนิกร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 282, มาตรา 319

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 282 วรรคสอง และความผิดฐานพรากผู้เยาว์ตาม มาตรา 319 นั้น อายุของผู้เสียหายมีความสำคัญเพราะเป็นองค์ประกอบความผิด โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบให้ได้ความว่า ผู้เสียหายมีอายุไม่เกิน 18 ปี ศาลจึงจะ พิพากษาลงโทษจำเลยได้ แต่การนำสืบของโจทก์คงมีแต่เพียงผู้เสียหายเบิกความว่า เกิดวันที่เท่าไร เดือนใดปีใด โจทก์ไม่ได้นำสืบหลักฐานที่น่าเชื่อถือ เช่น ใบสูติบัตร ทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนให้เห็นว่าผู้เสียหายมีวันเดือน ปีเกิดตามที่ กล่าวอ้าง ทั้งปรากฏว่า ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายมีสามีและได้เลิกกับสามีแล้ว ประกอบ กับจำเลยนำสืบว่าผู้เสียหายมีอายุประมาณ 20 ปี เป็นการโต้แย้งว่าผู้เสียหายไม่ใช่ มีอายุ 17 ปีตามที่กล่าวอ้าง กรณีจึงลงโทษจำเลยตามมาตรา 282 วรรคสอง ไม่ได้ จำเลยคงมีความผิดตามมาตรา 282 วรรคหนึ่งและจำเลยไม่มีความผิดฐานพรากผู้ เยาว์อายุไม่เกิน 18 ปี ตามมาตรา 319.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้พรากนางสาวปราณี อายุ 17 ปีเศษไปจากความปกครอง ของนางไพบูลย์ ซึ่งเป็นผู้ปกครองดูแลเพื่อหากำไรและการอนาจารและเพื่อสำเร็จ

ความใคร่ของผู้อื่นได้ใช้อุบายหลอกลวงนางสาวปราณีว่าจะพาไปทำงาน แต่เมื่อพาไป
แล้วกลับขายนางสาวปราณีให้แก่บุคคลอื่นเพื่อการอนาจารโดยนางสาวปราณีไม่
ยินยอม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282, 319, 91 ที่แก้ไข
แล้ว

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
282 วรรคสอง 319 วรรคหนึ่ง อันเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน
เรียงกระทงลงโทษตามมาตรา 91 ฐานเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น ชดพาไปเพื่อ
การอนาจารซึ่งเด็กหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี แม้เด็กหญิงจะยินยอม ให้จำคุก 6 ปี ฐาน
พรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน 18 ปี ไปจากผู้ดูแลเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์
เต็มใจไปด้วยจำคุก 4 ปี รวมจำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีนางสาวปราณี บางน้อยผู้เสียหายมา
เบิกความยืนยันว่า จำเลยเป็นคนพูดชักชวนให้ผู้เสียหายไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตจะ
ได้รับค่าจ้างมากถึงเดือนละ 3,000-4,000 บาท เมื่อจำเลยไปพูกชักชวนผู้เสียหายที่
บ้านของนางไพบูลย์ เปรมใจผู้ดูแลผู้เสียหายนั้น นางไพบูลย์ก็เห็นจำเลยและได้มา
เบิกความเป็นพยานโจทก์สนับสนุนคำเบิกความของผู้เสียหายว่าจำเลยเป็นคนมา
ชักจูงให้ผู้เสียหายไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตจริง นอกจากนี้นางสาวสุทิน อันคำ เพื่อน
ของผู้เสียหายก็เบิกความเป็นพยานโจทก์ยืนยันว่าตนเองก็ถูกจำเลยชักจูงไปทำงาน

ที่โรงแรมพูลผล จังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกัน เมื่อไปทำงานที่โรงแรมพูลผล นางสาวสุ
ทินก็ถูกบังคับให้ค้าประเวณี จำเลยเองก็นำสืบรับว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
2531 จำเลยกับผู้เสียหายได้เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตจริง แม้จำเลยนำสืบแก้ตัวว่า
จำเลยตามผู้เสียหายไปจังหวัดภูเก็ตและได้สมัครทำงานที่โรงแรมพูลผลแต่ทาง
โรงแรมไม่รับเพราะจำเลยอายุมากแล้วจำเลยจึงกลับบ้าน ขอนำสืบแก้ตัวของจำเลย
ไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ เพราะผู้เสียหายยังเป็นผู้เยาว์อยู่ไม่เคยไปจังหวัดภูเก็ตมาก่อน
เป็นไปไม่ได้ที่จะนำจำเลยไปจังหวัดภูเก็ต จำเลยมีสามีและเปิดร้านชำค้าขายอยู่ที่
จังหวัดนนทบุรี เป็นไปไม่ได้ที่อยู่ ๆ จำเลยก็ไปสมัครทำงานที่จังหวัดภูเก็ต พยาน
หลักฐานที่จำเลยนำสืบมาไม่อาจรับฟังเป็นข้อแก้ตัวได้ แต่กลับเป็นการเชื่อมกับ
พยานโจทก์ รับฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำการเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่นและเป็น
ธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาผู้เสียหายไปเพื่อการอนาจาร อันเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 282 ตามที่โจทก์ฟ้องจริง ฎีกาของจำเลยที่ว่าไม่ได้กระทำ
ความผิดตามมาตรา 282 จึงฟังไม่ขึ้น คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ขณะเกิด
เหตุผู้เสียหายมีอายุเท่าใดตามคำฟ้องโจทก์ระบุว่าผู้เสียหายอายุ 17 ปีเศษ แต่ในทาง
พิจารณาโจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าผู้เสียหายมีอายุ 17 ปีตามที่กล่าวอ้างในคำฟ้อง
จริง คงมีแต่ผู้เสียหายที่เบิกความตอบศาลว่า เกิดวันที่ 14 ตุลาคม 2515 โจทก์ไม่ได้
นำสืบหลักฐานที่น่าเชื่อถือ เช่นใบสูติบัตร ทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน
ให้เห็นว่าผู้เสียหายมีวัน เดือน ปีเกิดตามที่กล่าวอ้าง แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะ
เกิดเหตุผู้เสียหายมีสามีและได้เลิกกับสามีแล้วจำเลยนำสืบว่าผู้เสียหายมีอายุ
ประมาณ 20 ปี เป็นการโต้แย้งว่าผู้เสียหายไม่ใช่มีอายุ 17 ปี ตามที่กล่าวอ้าง เห็นว่า
คดีนี้อายุของผู้เสียหายมีความสำคัญเพราะเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 282 วรรคสอง และความผิดฐานพรากผู้เยาว์ตามมาตรา 319
โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบอายุของผู้เสียหายให้เข้าองค์ประกอบความผิดในบทมาตรา
ดังกล่าวว่า ผู้เสียหายมีอายุไม่เกิน 18 ปี ศาลจึงจะพิพากษาลงโทษจำเลยได้ ทาง

พิจารณาโจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นชัดแจ้งว่าผู้เสียหายมีอายุไม่เกิน 18 ปี จึงลงโทษจำเลยตามมาตรา 282 วรรคสองไม่ได้ จำเลยคงมีความผิดตามมาตรา 282 วรรคหนึ่ง และจำเลยไม่มีความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน 18 ปีตามมาตรา 319 ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา 282 วรรคสอง และมาตรา 319 มาด้วยศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282 วรรคหนึ่ง จำคุก 4 ปี ข้อหาอื่นของโจทก์ให้ยก.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>